

제 목 소비자신고 포상금 지급 절차 미준수
소 관 부 서 ○○○○○ △△△△△
내 용

1. 업무 개요

△△△ ■■■■■은 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」(이하 “법”) 제45조제4항 제19호에 의해 위탁받은 가짜석유제품 신고포상금 지급 등의 사무업무와 ★★★★★★★(이하 “○○○”)에서 운영하는 소비자신고제도에 따른 신고포상금 지급업무를 총괄하고 있고, 제도 시행에 필요한 세부사항은 「소비자신고 처리 및 포상금 지급에 관한 요령」(이하 “요령”)에서 정하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

신고처리 담당부서장⁴⁾은 신고자가 신고한 불법행위⁵⁾에 대해, 요령 제5조 및 제9조에 따라 품질검사 등 현장점검을 실시하고 그 처리 결과가 포상금 지급요건⁶⁾을 모두 충족하는 경우, 신고확인 담당부서장⁷⁾에게 지급검토를 의뢰한다.

4) 본부의 소비자 신고접수, 품질검사 등 현장점검, 결과통보 및 지급의뢰를 담당하는 부서의 장(요령 제2조제4호)
5) 가짜석유제품 또는 품질부적합 제품을 제조·판매하는 행위, 석유제품 또는 액화석유가스제품을 정량에 미달하여 판매하는 행위, 영업범위나 영업방법을 위반하는 행위, 취급제품이 아닌 제품을 보관하거나 공급하는 행위, 등유 등을 차량 및 기계의 연료로 판매하는 행위, 용제 등을 보일러 또는 노용 연료로 판매하는 행위, 품질저하 액화석유가스 제품을 제조하거나 판매하는 행위(요령 제2조제1항)
6) 소비자 신고방법 준수 여부, 신고처리 결과에 대한 행정청의 형사고발, 수사기관의 송치 또는 행정기관에 현장점검 결과 통보 여부 및 통보 내용, 포상금 미지급 사유 해당 여부(요령 제7조제1항 및 제11조제1항)
7) 신고처리 담당부서장이 의뢰한 소비자 신고포상금 지급 건에 대한 확인 및 신고포상금 지급처리 부서에 대한 지급 요청을 담당하는 본사 소속 부서의 장(요령 제2조제5호)

신고확인 담당부서장(●●●●●)은 관련 법령 및 규정에 따른 지급요건을 재확인 후 그 결과를 신고처리 담당부서장에게 통보하고, 신고자에게 포상금 지급대상임을 우편, 전화, 인터넷, 문자 등을 이용하여 알려야 하며, 신고자는 소비자신고 포상금을 지급받기 위해 소비자신고 포상금 지급대상자 통보를 받은 날부터 30일 이내에 포상금 지급신청서를 제출하여야 한다.

신고처리 담당부서장은 요령 제6조 및 제10조에 따라 신고자에게 품질검사 등 현장점검 결과를 통보해야 하고, 신고확인 담당부서장은 요령 제7조 및 제11조에 따라 포상금 지급사실을 신고자에게 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

관리원은 2024년 1월 1일부터 감사일 현재(24.11.15.)까지 총 68건의 신고포상금을 지급하였고, 이 중 1건은 신고자가 포상금 지급신청서를 제출기한 30일을 초과하여 제출하였음에도 불구하고 ■■■■■에서는 포상금을 지급하였다.

[표 2] 포상금 지급신청서 제출기한 미준수 건

신고자	신고(접수)일	시료채취일	지급대상 통보일	포상금 지급신청일	포상금 지급의뢰일	포상금 지급일
김O군	'24. 7. 10.	'24. 7. 9.	'24. 7. 31.	'24. 9. 16.	'24. 10. 8	'24. 10. 22.

* 해당 건은 2024년 7월 9일 관할 지자체에 신고접수된 건으로 당일 유선 연락 후 현장점검 실시하고, 같은 해 7월 10일 공문을 통해 관리원에 이첩, 접수됨
** 지급대상통보일은 등기수취일, 포상금 지급신청일은 FAX 수신일

관계부서 의견

검사총괄팀은 감사결과 확인된 문제점에 대해 전반적으로 공감하면서 향후 문제점이 발생하지 않도록 업무처리 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 검사처장은 신고포상금 대상자의 지급신청서 제출기한 준수 여부를 확인하여 업무를 진행하시기 바랍니다. (통보)

② 검사처장은 신고자 김O군에게 지급된 포상금 20만원에 대한 회수 조치 하시기 바랍니다. (시정)

또한, 이사장은 직원상별요령 제6조의2(경고 및 주의)에 따라 관련자에 대한 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

부서명	직위	직급	성명